

Tema 1

Processo: PEDILEF 2009.51.51.066212-3/ RJ

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber qual a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença e pensões derivadas, em momento antecedente à edição da Lei n. 9.876/99.

Tese: O valor da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, bem como das pensões destes derivados ou calculadas com base no art. 75, da Lei n. 8.213/91, será obtido, na forma do art. 29, II, do mesmo diploma, por meio da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, considerado todo o período contributivo, independentemente do momento de inscrição do segurado e do número de contribuições mensais do período contributivo.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>